

1501410-21.2020.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: FERNANDA AMBROGI
Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... de maconha. Disse que já foi processado por tráfico, latrocínio, e roubo.
Disse que era usuário de drogas.

A testemunha THOMAS HENRIQUE E SILVA ARANTES, policial civil, disse que estavam em diligências pelo local quando avistaram o acusado fazendo uso de substância entorpecente conhecida como "maconha".

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501410-21.2020.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501410-21.2020.8.26.0292 Controle: 2021/002343

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL LUIS FERREIRA BARRIOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

RAPHAEL LUIS FERREIRA BARRIOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de julho de 2020, por volta das 09 horas e 30 minutos, na Rua Javari, nº. 01 - Jardim Rio Paraíba, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, agindo em ocasião de calamidade pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para consumo pessoal, droga, consistente em "Cannabis Sativa L", conhecida como "maconha", pesando 3,97 gramas (auto de exibição e apreensão a fls. 03 e exame químico-toxicológico definitivo às fls. 43/45). Segundo apurado, policiais civis realizavam operação policial mensal julho/2020, quando avistaram RAPHAEL "enrolando" um cigarro de "maconha" na via pública. Assim,

abordaram-no e o conduziram ao Distrito Policial.

O Ministério Público deixou de oferecer transação penal e Suspensão condicional do processo, considerando os apontamentos criminais que pesam contra o réu (fls. 51). Foi determinada a notificação (fls. 52).

Foi determinada a redistribuição do processo a esta Vara Criminal.

Recebida a denúncia (fls. 100/101).

O réu foi citado (fls. 135) e apresentou resposta à acusação (fls. 140/141).

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 143/145).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 03), pelo laudo toxicológico (fl. 44/45), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é incontestada.

O réu RAPHAEL LUIS FERREIRA BARRIOS, perante a autoridade policial, alegou que comprou entorpecente para uso pessoal. Em juízo, confessou os fatos. Disse que no momento que foi abordado estava preparando a droga para consumo. Disse que estava portando um cigarro de maconha. Disse que já foi processado por tráfico, latrocínio, e roubo. Disse que era usuário de drogas.

A testemunha THOMAS HENRIQUE E SILVA ARANTES, policial civil, disse que estavam em diligências pelo local quando avistaram o acusado fazendo uso de substância entorpecente conhecida como "maconha".

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu confessou a posse da droga, alegando que seria destinada ao consumo pessoal.

Devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espantar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Dessa feita, analisando a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, força convir que restou configurado o delito capitulado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe. Pois bem. Passo à imediata aplicação de medida.

A transação penal, no caso vertente não é possível, considerando que o réu já foi condenado por crime das mesma natureza.

Considerando que o denunciado é reincidente específico, fixo-lhe a pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo período de 6 (cinco) meses, a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Criminais, com fundamento no artigo 28, inciso II, §4º, todos da Lei 11.343/2006, a qual se mostra condizente e suficiente para a repressão do delito e proteção do bem jurídico tutelado.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o acusado RAPHAEL LUIS FERREIRA BARRIOS como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, conforme estabelecido acima.

Faculto o apelo em liberdade, porquanto não há previsão de pena corporal para a conduta.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino que as drogas apreendidas nos autos sejam incineradas.

P.R.I.C.

Jacarei, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA